

Na osnovu člana 59. Zakona o vlasničko pravnim odnosima ("Službene novine FBiH", broj: 6/98 i 29/03), člana 6., 55. i 58. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine FBiH", broj: 25/03), člana 8. stav 1. i člana 56. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine FBiH", broj: 70/07 i 36/10), člana 8. stav 2. alineja 8. i 9. i člana 13. stav 2. alineja 5. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine FBiH", broj: 49/06), člana 42. stav 2. alineja 5. i člana 49. stav 1. alineja 4. Statuta Opštine Drvar ("Službeni glasnik Opštine Drvar", broj: 1/08), na prijedlog načelnika Opštine, Opštinsko vijeće Drvar, na sjednici održanoj 26.05.2011. godine, donijelo je

O D L U K U

O USLOVIMA USPOSTAVLJANJA I VISINI NAKNADE ZA PRAVO SLUŽNOSTI NA JAVNIM POVRŠINAMA I GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU OPŠTINE DRVAR ("Službeni glasnik Opštine Drvar" broj 5/11 i 6/11)

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi uspostavljanja i visina naknade za pravo služnosti na javnim površinama i građevinskom zemljištu u vlasništvu, ili sa pravom raspolaganja Opštine Drvar, zbog rekonstrukcije, izgradnje, polaganja i održavanja infrastrukturnih i drugih objekata.

Član 2.

Na javnim površinama i građevinskom zemljištu može se uspostaviti pravo služnosti u sljedećim slučajevima:

- za podzemne i nadzemne telekomunikacijske i slične kablove, stubove i uređaje,
- za podzemne i nadzemne električne kablove, stubove i uređaje,
- za cjevovode za kanalizaciju,
- za vodovode,
- za plinovode, toplovode i sl.,
- služnost puta i
- za druge namjene ako je proglašen javni interes, u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine FBiH", broj: 70/07 i 36/10).

Član 3.

Zainteresovano pravno ili fizičko lice, uz zahtjev za uspostavljanja prava služnosti upućenom opštinskoj službi nadležnoj za imovinsko-pravne poslove, dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- posjedovni list,
- kopiju katastarskog plana,
- skicu sa identifikacijom i naznačenom dužinom i površinom služnog zemljišta,
- urbanističku saglasnost - lokacijsku dozvolu i
- dokaz o plaćenju taksi.

Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove će nakon pribavljene saglasnosti opštinskog načelnika, donijeti rješenje o uspostavi prava služnosti.

Član 4.

Lice u čiju se korist zasniva služnost, obavezno je uplatiti naknadu za nastalu štetu, čija vrijednost se određuje u visini tržišne vrijednosti oštećene nekretnine ili zasada.

Član 5.

Naknada po osnovu uspostavljanja prava služnosti plaća se na godišnjem nivou i to unaprijed, u roku od trideset (30) dana od pravosnažnosti rješenja kojim se služnost uspostavlja, odnosno trideset (30) dana od početka kalendarske godine za tekuću godinu.

Član 6.

Visina naknade po metru dužnom iznosi:

- za telekomunikacijske, električne kablove i slično 0,20 KM/m,
- za cjevovode bilo koje namjene prečnika do 200 mm 0,30 KM/m,
- za cjevovode bilo koje namjene veće od 200 mm 0,40 KM/m i
- za služnost puta po cijeni m² utvrđenoj za davanje pod zakup građevinskog zemljišta.

Visina naknade za ustanovljenje prava služnosti na građevinskom zemljištu određuje se u iznosu za koji je usljed ustanovljenja prava služnosti umanjena tržišna vrijednost nekretnine kao i za nastalu štetu.

Član 7.

Pravo služnosti se raskida:

- istekom vremena na koje je uspostavljeno, ako je uspostavljeno na određeno vrijeme,
- u roku od dva mjeseca, ukoliko korisnik prava služnosti na vrijeme ne uplati propisanu naknadu,
- propašću povlasne, ili poslužne nekretnine,
- provođenjem namjene građevinskog zemljišta,
- ako prestane razlog zbog koga je bila zasnovana
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Drvar".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton 10
Opštinsko vijeće Drvar
Broj: 01-02-1907-2/11
Broj: 01-02-2821-2/11
Drvar, 26.05.2011. godine
Drvar, 30.06.2011. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA
Stevica Lukač,s.r.